

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3370/2532

อัยการ กรมอัยการ
นาย มา นพ รุเมปาน

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 335 วรรคแรก (8)

ป.วิ.อ. มาตรา 176

โจทก์ฟ้องว่า ระหว่างเวลากลางคืนก่อนเที่ยงถึงเวลากลางวันวันเวลาใดไม่ปรากฏชัด จำเลยได้เข้าไปลักทรัพย์ของผู้เสียหายซึ่งอยู่ในเคหสถานไปโดยทุจริต หรือมิฉะนั้นจำเลยได้กระทำความผิดฐานรับของโจรทรัพย์ที่ถูกลักไป เมื่อจำเลยให้การรับสารภาพว่าได้กระทำความผิดฐานลักทรัพย์ในเวลากลางวันจริงตามฟ้องเช่นนี้ ก็ต้องฟังว่า จำเลยลักทรัพย์ในเคหสถานตามที่ปรากฏในคำฟ้องโจทก์ด้วยศาลลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(8) วรรคแรกได้

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม และวันที่ 5 สิงหาคม 2531 ระหว่างเวลากลางคืนก่อนเที่ยงถึงเวลากลางวัน วันเวลาใดไม่ปรากฏชัด จำเลยได้เข้าไปลักทรัพย์ของผู้เสียหายซึ่งอยู่ในเคหสถานไปโดยทุจริตหรือมิฉะนั้นจำเลยได้กระทำความผิดฐานรับของโจรทรัพย์ที่ถูกลักไป ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335, 357, 91 จำเลยให้การรับสารภาพว่าได้กระทำความผิดฐานลักทรัพย์ในเวลากลางวันจริงตามฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษตามมาตรา 335 รวม 2 กระทั่งลดโทษแล้วคง

จำคุก 4 ปี 6 เดือน จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามมาตรา 334 คงจำคุก 1 ปี โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์ฎีกาว่าคำรับสารภาพของจำเลยมีคำว่า "จริงตามฟ้อง" แม้มิได้ระบุคำว่า "ในเคหสถาน" แต่ความผิดฐานลักทรัพย์ในเคหสถานก็อยู่ในคำฟ้องตามที่จำเลยรับสารภาพจึงลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 ได้นั้น เห็นว่าตามคำให้การรับสารภาพของจำเลยมีข้อความว่าตามฟ้องอยู่ในตอนท้ายด้วย แม้จำเลยให้การว่า ได้กระทำความผิดฐานลักทรัพย์ในเวลากลางวันก็ต้องฟังว่า ลักทรัพย์ในเคหสถานตามที่ปรากฏในคำฟ้องโจทก์ด้วยการกระทำของจำเลยเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(8) วรรคแรก ทั้ง 2 กรรม ฎีกาโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 335(8) วรรคแรก ให้ลงโทษจำคุกกระทงแรก 2 ปี กระทงหลัง 1 ปี รวมจำคุก 3 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ เป็นเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 ปี 6 เดือน นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ดุสิต วราโห-เกียรติ จาตนิลพันธุ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น
